

מסורת הש"ס

א) ס"א רב אשי אמר. רש"י, ט' ני"א אידי ואדי כשהיתה לו עידית ומכרה ועיין פ"ח וגי' ר"מ כך כאן שלא היתה לו עידית ומכרה לא אידי ואדי שלא היתה לו עידית. א) גיטין ג. נ"ב"ב קע"ה: א. ד) תוספתא דכתובות פ"ב ע"ש א. א) ודעתמיימא רש"י א. א) גי' מהרי"ם לא בעי כו' בלא ר"ו ועי' בספר פ"י, א) ג"ל הגזל ע"ס קה. א) נ"מ טו. ב"ב קע"ה: ערכין א. א.

 תורה אור השלם

- בחזק תעמוד והקיאש אשר אתה נשזה בו ויציא אליך את העבטות החרוצה: דברים כד יא

 הנהרות הגר"א

א) תוס' ד"ה מר כו' דשיך כאן כו'. ג"ב אלג הראב"ד פ' ד"ע בשלו הן שמין ומ"ד צביטות לית ל' דעולא וסבירא ליה כר"ש דלמר בהמקן מ"מ כו' וכלן כיון שהיא כביטות דעלמא לינא תשטא ואוקמיה דלאוריין ואקן קיימא לן כעולא. (ועבדיה"א חור"מ ס"ס ק"ט: ב.) ד"ה כולן ואית כו' ג"ב כל זה לשיטתם בקדושין יג. ב אלג לפי הרי"ף א"ש ליה דר"פ מודה במלה הכתובה נמורה ועיין רשב"א (ועמ"ש רבינו צי"ד סימן ש"ה ס"ק כט):

 מוסף רש"י

מה דרכו של אדם להוציא לחורן. לפירוט פחות שבכלים שמתנוט לא יפרע עדים (גיטין ג.)

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

עידים וזיבורים נוקין בעידים ובעל חוב וכתוצא אשה בזיבורים. מדאורייתא ב"ח בזיבורית כלקמן ורבנן הוא דמקון ליה צביטות משום נעילת דלת ללון והיכא דלית ליה ציטות ליתא לתקנתא: **טעם ציטות שלו בעידים**. דהא מיטב היא לו: ומכרה. לאחר הלואה דלישתעבדא ליה ציטות לב"ח מעיקרא צעוד שהיתה עידית **צידו: אידי ואדי שלא היסה לו עידים**. ודכ"ע בשל עולם הן שמין: ולא קשיא כו'. הא דקתני ב"ח וכתובת אשה בזיבורית דשויא ציטות דידיה כעידית דעלמא: **אידי ואדי [כגון] שהיסה ציטות שלו כציטות דעלמא**. ולא היסה לו עידית מתמילה ובהא פליגי דתנא דמתניתא קמייתא סבר בשל עולם הן שמין ואמטו להכי שקיל צ"ח צביטות כדנייה ואידך סבר בשלו הן שמין. ל"א גרסינן **אידי ואדי כגון שהיסה ציטות שלו כעידית דעלמא ומפרשין ליה הכי אידי ואדי כשהיסה לו עידית ומכרה ובהא פליגי דתנא דמתניתא קמייתא סבר בשלו הן שמין וכיון דלדידיה הואי ציטות אע"ג דלעלמא עידית מיניה משלם ותנא דברייתא א) סבר בשל עולם הן שמין. ותפוס לשון ראשון: **בדעולא קמיפלגי**. תנא בתרא לית ליה תקנתא דעולא אלא בתר קרא אזיל ואפילו הוּי ליה נמי עידית דהשתא הואי ליה ציטות גמורה צין לדידיה צין לעלמא אפילו הכי ס"ל דלשקול צ"ח מוזיבורית: **מכרן לא' או לג' בני אדם**. ציוס א' מי שהיה עליו נוקין וכתובת אשה וב"ח והיו לו עידית וציטות וזיבורית: **ונון נכנסו תחת הבעלים**. נכנסו הלקוחות כדין המוכר ומי שלקח עידית יפרע לניזק ולוקח ציטות ישלם את החוב ולוקח זיבורית את הכתובה: **מן האחרון**. דלפ"י שקלו קמאי עידית וציטות מני מדתן להו הלקוחות לנזקין וב"ח אלל זיבורית דלמר הנחתי לך מקום לגבות הימנו ותנן במסכת גיטין (דף מ"ח:) אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפ"י הן זיבורית דכי זבון הני מרי קמאי אשתמיר זיבורית בני חורין ואע"פ דהדר איזדענג בתר בתרא אזלינן: אין לו. כדי סיפוק שלשמן שאין אותה קרקע שה כל כך: **גובה**. המותר משלפניו: **אנימא צנת אחס**. בשטר אחד: **השתא לג' דאייכא למימר חד מינייהו קדים**. שזה לקח בצוקר והללו שנים צערב ומצי למיטען הנחתי לך מקום: **אמרם נכנסו תחת הבעלים**. הואיל**

ואין ניכר בשטר המכר מי לקח ראשון: **אלא צוה אחר זה**. ג' ימים: **לימא**. האי לוקח אחד: **הנחתי לך מקום נגבות**. כי היכי דניזלו כולוהו בתר זיבורית: **שלקח עידים באחרונה**. דניחא ליה למיתב להו כדניייהו ולא ליזלו בתר עידית: **ליגזו מעידים**. כלומר מעידית שנשארה צת חורין צ"ב הלקוחות והטל שיעבודן עליה: **ואי לא מהדרנא לשטרא דזיבורים למריה**. כי היכי דמהדרו למיגבא מינייה דאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין: **אי הכי**. דמשום האי טעמא הוא: **בנזקין**

ואין ניכר בשטר המכר מי לקח ראשון: **אלא צוה אחר זה**. ג' ימים: **לימא**. האי לוקח אחד: **הנחתי לך מקום נגבות**. כי היכי דניזלו כולוהו בתר זיבורית: **שלקח עידים באחרונה**. דניחא ליה למיתב להו כדניייהו ולא ליזלו בתר עידית: **ליגזו מעידים**. כלומר מעידית שנשארה צת חורין צ"ב הלקוחות והטל שיעבודן עליה: **ואי לא מהדרנא לשטרא דזיבורים למריה**. כי היכי דמהדרו למיגבא מינייה דאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין: **אי הכי**. דמשום האי טעמא הוא: **בנזקין**

אי שתקת בו' ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה. אע"ג דכללו הכי אשה גביא מוזיבורית מ"מ לא מציא למימר ליה לבי מהדר כיון שאין מפיקע כחה אלב צ"ח לא מצי למימר דלישקול בזיבורית מטעם דאי שתקת דכיון דמפקיע כמו מצי א"ל לבי מהדר דהא השתא נמי מוזיבורית אתה רואה ליתן לי לכך לא פריך בסמוך אלא מנזקין ולא מצ"ח כדפירש הקונטרס [ועי' תוספות צימות לו: ד"ה דלמרח: צדימתי

ח.

ה"ג **אידי ואדי בשלא היתה לו עידית ומכרה הא דשויא ביטות** ידידה בעידית דעלמא **הא דלא שויא בו'**. והא דקאמר **אידי ואדי כגון שלא היסה לו עידית ומכרה** ואלא בעי למימר דמרייהו מיירי שלא היה לו כלל דל"כ ההוא דמיירי דשויא ציטות דידיה כעידית דעלמא אמאי קרי לה ציטות אלא ה"ק **אידי ואדי שלא היסה לו עידית ומכרה כלומר לא איירי כשהיטה לו עידית ומכרה אלא בחדא מיירי שלא היטה לו מעולם וחדא מיירי כשהיטה לו ועדיין יש לו ואין צריך לזאקמי כשמכר שום שדה וסברי דמרייהו בשל עולם הן שמין:**

ואי בעית אימא אידו ואדי כשהיתה ביטות שר' בביטות דעלמא. ולא גרס כעידית דעלמא דכיון דקאי אשלא היטה לו עידית אמאי קרי ליה ציטות כיון דהוו עידית דידיה דעלמא ועוד דל"כ היכי מתוקמא ההיא דקתני נזקין וב"ח צביטות צין למ"ד בשלו הן שמין צין למ"ד בשל עולם הן שמין:

בז' לית ליה תקנתא דעולא. דוקא היכא דלית ליה עידית דהוי האי ציטות עידית לדידיה מדנקט ציטות וזבורית משמע דאי לית ליה עידית גבי צ"ח מציטות וקסבר כיון דלית ליה אלא ציטות וזיבורית א) דשיך כאן טעמא דלמר בהנזקין (גיטין מט:): מפני מה צ"ח אין דינו בעידית כדי שלא יראה שדה נאה ויירה נאה לתצירו וילומר: אקפוין ואלונו כדי שאנגא אותה צבזוי: **מה דרכו שר' אדם להוציא פחות שבכלים**. אע"ג דשליט צ"ד היה מוציא לא היה מוציא אלא מה שהלוי נותן לו:

להוציא פחות שבכלים. וא"ת לפי פחות שצכלים

מיטב הוא וי"ל כשמוציא כלים דרכו מיטב הוא וי"ל כשמוציא כלים דרכו להוציא הגרוע וכשמוציא קרקע נמי דרכו להוציא זיבורית ונראה דהלכה דבשלו הן שמין דהכי אית ליה לרי"ג בכתובות (דף קי.):

בז'ין נכנסו תחת הבעים. וא"ת א) והא נזקין מלוה על פה ניניה ומלוה על פה לא גבי ממשעבדי וי"ל דכשעמדי צדין כמלוה בשטר דמיא כדלמר בהגזל "בתרא (לקמן קיב) וצכמה דוכתני"י אי נמי מלוה הכתובה צמורה ככתובה בשטר דמיא וחיוב:

אין לו גובה משלפניו. אומר ריב"א שאם צאו כולם צנת אחת כל

הקודם בשטר גובה מן האחרון תחילה ואם נזקין קדמו גובה מן האחרון אפ"י היא זיבורית ואם צא צ"ח אחריו יגבה נמי מן האחרון אם יש לו ואם אין לו גובה משלפניו ואפ"י מן העידית והאשה משלפני פניו ואפ"י הן עידי עידית:

דאיכא למימר דהר מינייהו קדיים. דאין כותצין שעות אלא צירושלים:

מכרן לאחד בבת אחת מיבעיא. השתא לא אסיק אדעמיה טעמא דאי שתקת דלפילו כתוב הכל בשטר אחד יכול לכבש השטר ולהחזיר הזיבורית לצעלים כאלו לא קנה מעולם: **אמר רב ששת כגון שלקח עידית באחרונה וכן אי הכי ליתו כולוהו וליגבו מעידית משום דאמור להו אי שתקיתו ושקליתו כדנייכו שקליתו ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה ושקליתו כולכו מוזיבורית אי הכי בנזקין**

עין משפט ונר מצוה

סג א מ"י פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ד סמג עשין ד' טו"ש"ע חור"מ ס"י קב טע"ף ד: **סד** ב טו"ש"ע ח"מ ס"י קב טע"ף ד ועיין שם צ"י: **סה** ג מ"י פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א סג עשין ד': **סז** ד מ"י פ"ט מהלכות מלוה ולוה הלכה ו סמג עשין ד' טו"ש"ע ח"מ ס"י קט טע"ף ג: **סח** ה מ"י שם הלכה ה טור ש"ע שם טע"י ד: **סח** ו מ"י שם הלכה ו טור ש"ע שם טע"י ה:

 רבינו חננאל

ואי אמרת בשלון הן שמין תיעשה ביטות ידידה עידית, דהא לית ליה טובא ממנה, וידחה בעל חוב בזיבורית. ופרקי', כגון דהוה ליה עידית ומכרה, ותנן אין נפרעין מנכסים משועבדין במקום שיש בני חורין וכו'. ואמרי' הכי נמי מיסתברא דתניא אחריתו ביטות וזיבורית, נזקין בביטות ובעל חוב וכתובת אשה בזיבורית. קשיין אהדרי כו', ופשוטה היא. רבינא אמר בדעולא קמפלגי דאמ' דבר תורה בעל חוב בזיבורית שנאמר דרכו שללוה להוציא פחות שבכלים, ומה טעם אמור בעל חוב בביטות, שלא לנעול דלת בפני לוחן. האי תנא דקתני בעל חוב בביטות אית ליה דעולא. והאי דקתני בעל חוב בזיבורית לית ליה דעולא. ת"ר מבין לאח(ר)דן או לשלשה תחת הבעלים. מגבין לנזקין מן העידית ולבעל חוב בביטות ולכתובת אשה בזיבורית. ואקשי' אמאי, נימא הנחתי לך מקום לגבות ממנו. ופרקי' כגון שלקח עידית באחרונה. והיינו טעמ', דלא כבו כולוהו מן העידית משום דאמ' להו אי שתקיתו ושקליתו כדנייכו, שפיר. ואי לא, מהדרנא זיבורית למריה ואמנא לכו הנחתי לכם מקום לגבות ממנו ושקליתו כולוהו מן הזיבורית. ואקשי' אייכוי